

한국서부발전(주) 상임감사위원회

통 보 · 권 고

제 목 개인정보처리 위탁용역 관리절차 개선 필요
소 관 부 서 ∞∞본부 ♥♥♥♥실
조 치 부 서 ∞∞본부 ♥♥♥♥실
구 분 개인정보
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 채용, 교육훈련, 복리후생, 건강검진 등 원활한 업무 목적 달성을 위해 개인정보의 처리를 제3자에 위탁하는 역무가 포함된 용역을 필요에 따라 시행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「개인정보보호법」 제26조(개인정보의 처리업무 위탁 시 조치) 제1항에 따르면 개인정보의 처리업무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리 금지에 관한 사항, 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항, 개인정보의 안전한 관리를 위하여 대통령령으로 정한 사항을 포함하여 반드시 문서로 하도록 하고 있으며, 이를 위반하면 같은 법 제75조(과태료) 제4항에 의해 1,000만 원 이하의 과태료를 부과하게 되어 있다.

또한 개인정보위원회²⁾가 발간한 “개인정보 처리 위수탁 안내서(2020. 12.)”의

Ⅱ. 위·수탁 단계별 조치 사항에는 「개인정보보호법」 제26조 제1항에 의해 [표 4]와 같이 위수탁 계약 포함 사항을 반드시 문서로 하도록 하여야 함을 안내하면서 이를 참고하도록 ‘표준 개인정보처리위탁 계약서’를 서식으로 제공하고 있다.

그리고 개인정보에 대한 인식이 부족한 현업 담당자들이 해당 업무에 개인정보 처리 위·수탁이 동반되는지를 판단하기 쉽지 않으므로 업무 위탁 계약절차 내 개인정보 보호 담당부서의 결재선을 추가하는 등 개인정보 처리 위·수탁이 사전에 파악될 수 있는 절차를 마련하여 개인정보 처리 위·수탁에 따른 위험을 최소화해야 한다고 권고하고 있다.

[표 4] 위·수탁문서에 포함되어야 하는 내용

	내 용	근 거
1	위탁업무의 목적 및 범위	시행령 제28조 1항 1호
2	위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리 금지에 관한 사항	법 제26조 1항 1호
3	위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항	시행령 제28조 1항 4호
4	개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항	법 제26조 1항 2호 시행령 제28조 1항 3호
5	재위탁 제한에 관한 사항	시행령 제28조 1항 2호
6	수탁자의 준수 의무 위반 시 손해배상 등 책임에 관한 사항	시행령 제28조 1항 5호

※ 자료: ‘개인정보 처리 위수탁 안내서’ 내용 발췌

한편, 개인정보의 보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성되는 등 사업이 종료할 때는 「개인정보처리기준」 제29조(개인정보의 파기방법 및 절차)에 따라 보유기간 종료일로부터 5일 이내에 지체 없이 해당 개인정보를 파기하도록 하고 있다.

이와 같이 제3자에게 개인정보 처리를 위탁하는 역무가 포함된 용역을 추진하고자 할 때에는 ‘개인정보처리 위탁계약서’를 별도로 체결하는 등 관련 법령에서

2) 개인정보 처리와 보호에 관한 사안을 독립적으로 수행하기 위해 2011년 설립된 합의를 중앙행정기관

명시한 사항이 계약사항에 반드시 반영되도록 하여야 하고, 용역 종료 등 용역 목적 달성 시에는 개인정보 삭제 등의 조치가 적절히 이행되도록 감독, 확인하여 개인정보 유출 등 사고 발생을 방지할 수 있도록 적정하게 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현업부서 담당자의 관련 법령, 기준 미인지 등의 사유로 아래 [표 5]와 같이 계약체결 시 필수 포함 사항이 계약 내용에 반영되지 않은 채 용역을 착수·수행하다가 개인정보 보호 담당부서의 사후점검³⁾ 시 이러한 사실이 확인되어 뒤늦게 개인정보처리위탁 계약서를 체결하도록 한 사례가 확인되었으며,

[표 6]과 같이 현업부서가 개인정보를 위탁 처리하는 용역을 추진하고 있음에도 개인정보 보호 담당부서가 용역 사실을 인지하지 못하여 점검 대상에서 누락⁴⁾되는 사례도 존재하는 등 현업부서의 관련 법령상 필수 조치 사항에 대한 이행 여부가 적정하게 관리되지 못할 우려도 있다.

[표 5] 용역담당부서의 개인정보위탁처리 계약체결 지연 사례

소속	수탁 업체	위탁업무내용	계약(수탁)기간	개인정보 위탁처리 계약일
○○○○○○처 ○○○○부	kkkkkk	직원교육	2024.01.01. ~ 2024.12.31.	2024.09.12.
●●●●처 ○○○○부	llllll	재난대응 알리미 앱 유지 및 보수	2024.06.19. ~ 2025.06.18.	2024.07.23.
○○○○○○처 △△△△부	mmmmmm	특수경비업무 및 출입관리	2024.01.01. ~ 2025.12.31.	2024.04.09.
■■■■처 #####부 (現 #####처 ++++부)	nnnnn	직원교육	2024.01.01. ~ 2024.12.31.	2024.07.26.

※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

3) 전사 개인정보 보호 주관부서는 매년 초 ‘개인정보보호 내부관리계획’을 수립하여 현업부서에서 개인정보 처리를 위탁하고 있는 계약 건에 대해 조사하여 매반기마다 조치사항에 대한 이행관리상태 등을 점검

4) 현업부서가 개인정보 위탁처리 계약 시 개인정보 보호 담당부서로의 별도로 통보하는 등의 절차가 없음

[표 6] 부서의 점검 누락 사례

대상기간 : 2020.01. ~ 현재

계약일자	용역명	용역 담당부서
2020.04.28.	2020년도 KOWEPO 리더십 교육용역	인사관리처 정보통신부
2020.06.23.	2020년도 KOWEPO 미래설계 교육 용역	인사관리처 정보통신부
2020.10.19.	2020년도 KOWEPO 간부직원 역량강화 교육용역	인사관리처 인사관리실
2020.12.07.	2020년도 하반기 신입사원 입문교육 운영용역	인사관리처 정보통신부
2021.05.12.	2021년도 상반기 신입사원 입문교육 운영용역	인사관리처 정보통신부
2021.05.20.	2021년도 KOWEPO 리더십 교육 용역	인사관리처 정보통신부
2021.06.07.	2021~2022년도 한국서부발전 시니어교육 용역	인사관리처 정보통신부
2021.10.28.	2022년도 한국서부발전 온라인 위탁교육 용역	인사관리처 정보통신부
2021.12.10.	2021년도 하반기 신입사원 입문교육 운영 용역	인사관리처 정보통신부
2022.04.07.	2022년도 상반기 신입사원 입문교육 운영 용역	인사관리처 정보통신부
2022.06.13.	2022년도 KOWEPO 리더십 교육 용역	인사관리처 정보통신부
2023.04.19.	2023년도 상반기 신입사원 입문교육 운영 용역	인사관리처 정보통신부
2023.05.24.	2023년도 한국서부발전 시니어 교육 용역	인사관리처 정보통신부
2023.06.21.	2023년도 KOWEPO 리더십 교육 용역	인사관리처 정보통신부
2024.03.29.	2425 한국서부발전 시니어교육 용역	인사관리처 정보통신부
2024.04.25.	2024년 한국서부발전 리더십 교육 용역	인사관리처 정보통신부

※ 자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

또한 개인정보의 처리 목적이 달성되거나 사업이 종료되는 경우, 용역수행업체로부터 ‘파기 완료 확인서’ 등 증빙 문서를 징구하여 보관하여야 함에도 공식 문서가 아닌 개인 이메일 등으로 이를 제출받아 담당자 변경 등으로 현재 증빙이 관리되지 않는 사례도 존재하여 개인정보 유출 등의 사고에 발생 시 책임소재에 대한 분쟁을 야기시킬 가능성도 완전히 배제하기 어렵다.

이와 같이 현재 개인정보 보호 담당부서에서 반기마다 점검을 시행하고 있다고 하더라도 사후적발 조치에 불과하여 관리 사각이 발생할 가능성이 있고, 계약이 종료된 이후 개인정보 파기에 대한 조치 여부도 더욱 명확하게 관리할 필요가 있으므로 전사 개인정보 보호에 관한 업무를 담당하는 부서는 현업부서가 시행하

는 개인정보 처리 위탁이 포함된 용역이 계약체결부터 사후관리까지 점검, 시정할 수 있는 프로세스를 마련하여 개인정보 처리 위·수탁에 따른 잠재 위험을 최소화해야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과

♡♡♡♡실은 개인정보 위탁업무와 관련하여 현업부서에서 계약 사실을 통보하지 않으면 점검 관리가 적정히 이루어질 가능성이 있음을 공감하면서 이를 보완하기 위해 현업부서가 발주 단계에서 점검할 수 있는 절차를 계약부서 등과 협의하여 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♡♡♡♡실장은 ① 현업부서가 개인정보처리 위탁 관련 법령, 기준 등에 관하여 미인지하는 일이 없도록 전 직원을 대상으로 교육을 실시하시고, (통보) ② 현업부서가 개인정보처리 위탁이 포함된 계약을 발주하고자 할 경우 개인정보 보호 담당부서에 통보하도록 절차화 하는 등 점검·관리의 보완 방안을 마련하시기를 바랍니다. (권고)